SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA ASSICURATIVA

AGENZIA GENERALE DI _____ POLIZZA N._____

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DELL'EVENTUALE RESTITUZIONE DI CONTRIBUTI, AIUTI, PREMI ECC. E RELATIVI ANTICIPI CONCESSI A NORMA DI DIRETTIVE COMUNITARIE, LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI.

PREMESSO:

che l'Impresa IPTSAT S.R.L. con sede in Roma (RM), Via Sallustiana 23 – 00187, C.F. 07830820580, P.IVA n. 01882071002 (in seguito brevemente "Contraente" o "Soggetto Beneficiario"), in qualità di mandataria dell'aggregazione, ha richiesto in data 17/07/2025 a LAZIO INNOVA S.P.A. (in seguito brevemente "Lazio Innova" o "Ente garantito"), in nome e per conto anche dei seguenti soggetti:

- Impresa/Ente NOREMA S.R.L. con sede in Roma (RM), Viale Anicio Gallo 102 – 00174, C.F. 15893071009, P.IVA n. 15893071009
- Impresa/Ente READYLAB S.R.L.S. con sede in Cicciano (NA), Via Luigi Vitale 5 – 80033, C.F. 10197921215, P.IVA n. 10197921215
- Impresa/Ente Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con sede in Roma (RM), Piazzale Aldo Moro 5 – 00185, C.F. 80209930587, P.IVA n. 02133771002

Una Sovvenzione di Euro 454.972,32 per il progetto denominato SPACE.AI assunto al protocollo n. A0896-2025-095582 del 17/07/2025, a valere all'Avviso Pubblico "STEP Lazio – Sostegno allo sviluppo e alla fabbricazione delle tecnologie critiche" approvato con Determinazione n. G08307 del 30/06/2025 nell'ambito del POR FESR LAZIO 2021-2027 a norma dei regolamenti Reg. Ce n. 651/2014 e/o Reg. CE n. 2831/2023 "De Minimis";

che con Determinazione n. G13392 del 02/10/2026 pubblicata sul BURL n. 81, Supplemento n. 1, del 08/10/2026 il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca ha approvato la richiesta di Sovvenzione per un importo di Euro 454.972,32, come da Atto di Impegno sottoscritto in data _____, CUP F89J26001240004;

che l'erogazione della Sovvenzione concessa sarà eseguita da Lazio Innova;

che il Soggetto Beneficiario ha richiesto a Lazio Innova S.p.A. il pagamento anticipato di Euro 181.988,93, pari al 40% della Sovvenzione totale concessa;

che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria per un importo complessivo pari al valore 110% dell'anticipazione richiesta;

che, pertanto, l'importo garantito dal presente atto è di Euro 181.988,93 (diconsi euro centottantunomilanovecentottantotto/93), maggiorato della somma di Euro 18.198,89 (diconsi euro diciottomilacentonovantotto/89) quale quota interessi, spese legali sino alla richiesta di rimborso nella misura forfetaria del 10% dell'importo anticipato, per un importo dunque complessivamente garantito di euro 200.187,82 (diconsi euro duecentomilacentottantasette/82)

TUTTO CIO' PREMESSO

La Società _____ domiciliata in _____ Via _____ (in seguito brevemente la "Società") con sede legale in _____ iscritta nel registro delle imprese di ____ al n. _____, autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico ad esercitare le assicurazioni nel Ramo Cauzioni ed inclusa nell'elenco emanato in attuazione del disposto dell'art. 1, lett. C, della Legge n. 348 del 10/6/1982 e successive modifiche ed integrazioni, a mezzo del sottoscritto, Signor_____ nato a ____.il_____ nella sua qualità di _____, dichiara di costituirsi, come con il presente atto, si costituisce

FIDEJUSSORE

nell'interesse del Contraente, il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ed a favore di Lazio Innova S.p.A. domiciliata in Roma, Via Marco Aurelio 26/a – 00184, fino alla concorrenza di Euro 200.187,82 per il caso in cui il Contraente fosse tenuto a restituire in tutto o in parte l'anticipazione predetta, oltre a quanto più avanti specificato nelle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

ARTICOLO 1 – EFFICACIA DELLA GARANZIA

La garanzia prestata con la presente polizza ha durata pari al periodo di realizzazione dell'intero investimento come indicato all'art. 3 dell'Atto di Impegno, maggiorato di ulteriori 12 (dodici) mesi e quindi fino al 08/10/2029. Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta alla Società da parte di Lazio Innova la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per un ulteriore anno.

Il Contraente per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio deve consegnare alla Società l'originale della polizza restituitagli dall'Ente Garantito con annotazione di svincolo; oppure una dichiarazione rilasciata dall'Ente Garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che detta dichiarazione non avrà in alcun caso effetto retroattivo.

La garanzia, inoltre, avrà pieno effetto, indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, già esistente o che sarà in seguito prestata a favore di Lazio Innova o comunque in relazione allo stesso oggetto.

ARTICOLO 2 – AVVISO DI SINISTRO - PAGAMENTO

Qualora ricorrano i presupposti per l'escussione, totale o parziale, della garanzia prestata con la presente polizza, Lazio Innova, con lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata inviata alla Società e per conoscenza al Contraente, richiederà alla Società il versamento della somma dovuta, che dovrà provvedere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'ammontare del rimborso dovuto dalla Società include l'importo anticipato da Lazio Innova e, in misura forfettaria del 10% di quanto anticipato, gli oneri, le spese legali e gli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di revoca, al tasso legale tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 3 – OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ

La Società si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al precedente art. 2, formulata con l'indicazione

dell'inadempienza riscontrata dalla Regione o da Lazio Innova cui, peraltro, non potranno essere opposte eccezioni, da parte della Società stessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta da parte del Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in scioglimento o liquidazione.

La Società accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata da Lazio Innova venga specificato il numero del conto corrente aperto presso l'Istituto di Credito che sarà all'uopo indicato, sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Resta inteso che la Società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il Contraente.

La presente garanzia viene altresì rilasciata con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di Lazio Innova o della Regione Lazio.

ARTICOLO 4 - SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO

Lazio Innova è dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., in quanto la Società resterà obbligata, in deroga a tale disposizione, anche se Lazio Innova non avrà proposto le sue istanze contro il Contraente o non le abbia continuate.

ARTICOLO 5 - DETERMINAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO GARANTITO

Per la determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito faranno piena prova in qualsiasi sede contro la Società e i suoi aventi causa le risultanze delle scritture contabili della Regione Lazio o di Lazio Innova e la loro documentazione, fermo restando che Lazio Innova non sarà tenuta a dare di propria iniziativa al Contraente alcuna comunicazione in ordine alla situazione dei conti e in genere ai rapporti con il Contraente.

ARTICOLO 6 – PREMIO - RINNOVI - PROROGHE

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito dalla Società.

Il mancato pagamento da parte del Contraente del premio o dei supplementi di premio dovuti ai sensi del precedente art. 1 non potrà essere opposto a Lazio Innova o alla Regione Lazio.

ARTICOLO 7 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Il Contraente può essere tenuto a costituire il deposito cautelativo, in pegno, presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima e la sua mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta a Lazio Innova dalla Società.

ARTICOLO 9 -IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti ad essi dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ARTICOLO 10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni o notificazioni dipendenti dalla presente polizza fidejussoria dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata, indirizzata presso le sedi sociali delle rispettive società, così come risultanti dal frontespizio della stessa polizza.

ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede Lazio Innova per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di esso in ordine alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto.

Per quanto attiene, invece, ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo dove ha sede la Direzione della Società ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, lì_____

IL CONTRAENTE L'ENTE GARANTITO LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 1) Efficacia della garanzia;

Art. 2) Avviso di sinistro – Pagamento;

Art. 3) Obbligazioni della Società;

Art. 4) Scadenza delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;

Art. 5) Determinazione delle obbligazioni derivanti dal contratto garantito;

Art. 6) Premio - rinnovi - proroghe;

Art. 7) Rivalsa delle spese di recupero;

Art. 8) Deposito cautelativo;

Art. 9) Imposte e Tasse;

Art. 10) Forma delle comunicazione alla società;

Art. 11) Foro competente.

_____, lì_____

IL CONTRAENTE L'ENTE GARANTITO LA SOCIETA'

Il pagamento di Euro _____ dovuto alla firma del presente atto è stato fatto a mie mani in data_____

N.B.: Eventuali ulteriori condizioni che venissero concordate tra Società e Contraente non dovranno modificare la posizione contrattuale dell'Ente Garantito